

CONTRAT D'EXPLORATION

ET DE

PARTAGE DE PRODUCTION

ENTRE

LA REPUBLIQUE GABONAISE

ET

Vaalco Gabon (ETAME), INC.

PERMIS MARIN D' ETAME
No. G4-180

Handwritten signature and initials, likely representing the representatives of the Gabonese Republic and Vaalco Gabon (ETAME), INC.

**CONTRAT D'EXPLORATION
ET DE
PARTAGE DE PRODUCTION
ENTRE**

L'Etat Gabonais, représenté par Paul TOUNGUI, Ministre des Mines, de l'Energie et du Pétrole,

D'une part,

ET

1. La société Vaalco Gabon (Etame), Inc. société constituée selon les lois en vigueur dans l'état de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Houston, Texas, 77027, Etats-Unis d'Amérique, 4600 Post Oak Place, Suite 309, représentée par Charles W. Alcorn, Jr., dûment mandaté à cet effet;

La société Vaalco Gabon (Etame), Inc., est une filiale garantie par sa société mère Vaalco Energy, Inc., société dont l'actif net s'élevait à 13'681'000 dollars des Etats-Unis d'Amérique, au 31 décembre 1994, constituée selon les lois en vigueur dans l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Houston, Texas, Etats-Unis d'Amérique, signataire de l'engagement prévu à l'Article 46 du Contrat et objet de l'Annexe 3.

2. La société Vaalco Energy (Gabon), Inc., société constituée selon les lois en vigueur dans l'état de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Houston, Texas, 77027, Etats-Unis d'Amérique, 4600 Post Oak Place, Suite 309, représentée par Charles W. Alcorn, Jr., dûment mandaté à cet effet;

La société Vaalco Energy (Gabon), Inc., est une filiale garantie par sa société mère Vaalco Energy, Inc., société dont l'actif net s'élevait à 13'681'000 dollars des Etats-Unis d'Amérique, au 31 décembre 1994, constituée selon les lois en vigueur dans l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Houston, Texas, Etats-Unis d'Amérique, signataire de l'engagement prévu à l'Article 46 du Contrat et objet de l'Annexe 3.

D'autre part,

Les deux sociétés ci-dessus constituent le Contracteur, l'Etat Gabonais et le Contracteur sont également désignés ci-après collectivement "les Parties", et individuellement "la Partie".

ARTICLE 34

REGIME DOUANIER ET DOCUMENTS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION

34.1

Pendant la durée du Contrat, le Contracteur bénéficie des avantages douaniers ci-après:

- a) Dans les conditions prévues par le Code des Douanes, l'importation sous le régime de l'admission temporaire (normale ou spéciale, selon le cas) par le Contracteur lui-même, par des Tiers pour son compte et par ses sous-traitants, de tous matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages nécessaires aux Opérations Pétrolières qui ne sont pas propriété de l'Etat en vertu des dispositions de l'Article 10.1, sous réserve du respect des dispositions de l'Article 10.3 et à condition que ces biens soient nécessaires, exclusivement destinés et effectivement affectés aux Opérations Pétrolières et qu'ils soient appelés à être réexportés à la fin de leur utilisation.

- b) Admission en franchise de tous droits et taxes d'entrée, des matériels, matériaux, produits, machines, équipements et outillages exclusivement destinés et effectivement affectés à la prospection et à l'exploration pétrolière sur la Zone Délimitée et figurant sur la liste reprise à l'Annexe II l'acte n° 13/65-UDEAC-35 du 14 décembre 1965 et des textes modificatifs subséquents.

Cette franchise s'applique aux importations effectuées directement par le Contracteur lui-même, par des Tiers pour son compte et par ses sous-traitants, sous réserve de produire un certificat d'utilisation finale.

- c) Sous les mêmes conditions que ci-dessus, admission au taux global réduit à 5 % des droits et taxes perçus à l'importation, des matériels, matériaux, produits, machines et outillages d'équipement qui, n'entrant pas dans la catégorie des biens visés aux paragraphes a et b ci-dessus, sont nécessaires, destinés et affectés à la production, au stockage, au traitement, au transport, à l'expédition et à la transformation des Hydrocarbures de la Zone d'Exploitation et à condition qu'ils figurent dans un programme de développement approuvé.

Le bénéfice du taux réduit est accordé par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, à la demande du Contracteur,

- sur production d'un programme général d'importation,
- ou à la suite de démarches particulières d'admission au bénéfice du taux réduit, effectuées par le Contracteur au moins quinze jours avant l'arrivée des biens concernés.

Ces demandes doivent préciser:

- la dénomination commerciale des biens et la rubrique tarifaire sous laquelle ils sont placés,
- les quantités et leur valeur FOB et CIF.
- d) Les effets et objets mobiliers à usage personnel et domestique importés par le personnel étranger du Contracteur affecté aux activités entrant dans le cadre de la réalisation des Opérations Pétrolières, à l'occasion de son changement de résidence, sont admis en franchise dans les conditions et limites fixées par le Code des Douanes, notamment par les articles 17 à 20 de l'Acte 13/65-UDEAC-35 du 14 décembre 1965.

34.2

Le Contracteur, les Tiers importateurs pour son compte et ses sous-traitants, s'engagent à ne procéder aux importations nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières que dans la mesure où les biens concernés ne sont pas disponibles au Gabon à des conditions similaires de prix, de qualité et de délai de livraison.

34.3

Les biens autres que ceux indiqués par les dispositions ci-dessus sont soumis aux droits et taxes perçus par l'Administration des Douanes suivant le régime de droit commun.

34.4

Sous réserve du respect de leurs obligations en matière douanière, telles qu'elles découlent des Articles 34.1 à 34.3 et de la réglementation en vigueur, le Contracteur, les Tiers importateurs pour son compte et ses sous-traitants pourront réexporter, en exonération de tous droits et taxes, les biens importés dans le cadre des dispositions de l'Article 34.1, a, dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux Opérations Pétrolières.

34.5

Toutes les importations, exportations et réexportations effectuées dans le cadre du Contrat sont soumises aux formalités requises par l'Administration des Douanes.

34.6

Le Contracteur est, vis à vis de l'Administration des douanes, conjointement et solidairement responsable, avec les Tiers importateurs pour son compte et ses sous-traitants, de tout abus relevé à l'encontre de ceux-ci dans l'usage du bénéfice des dispositions du présent Article. Les amendes, les pénalités et les paiements de toute nature dont ils seraient passibles de ce chef ne constituent pas des Coûts Pétroliers.

34.7

Toutes les opérations de dédouanement effectuées dans le cadre du Contrat sont soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 20/87 du 24 octobre 1987.

ANNEXE N° 1

ZONE DELIMITEE

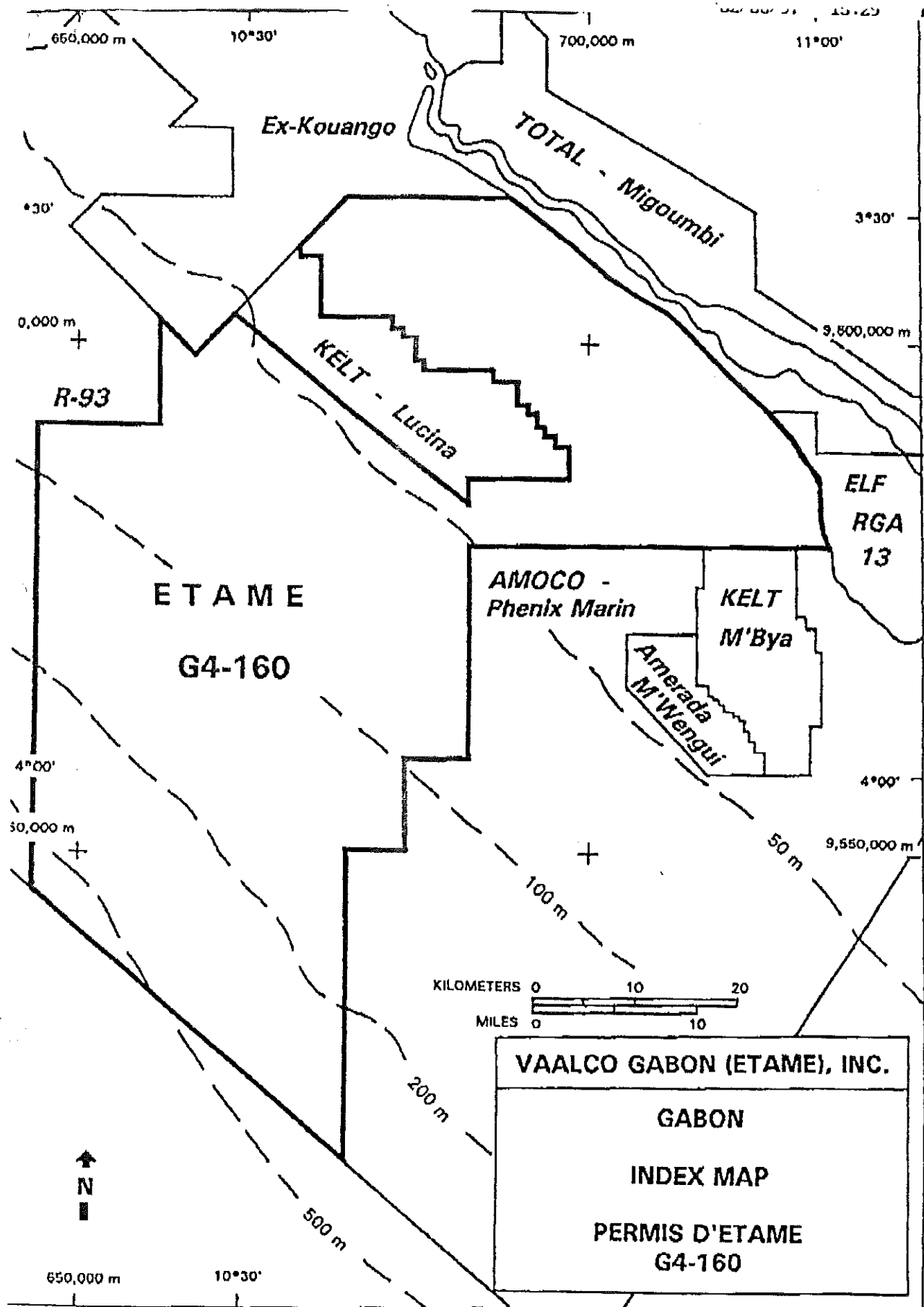
La Zone Délimitée d'ETAME dont les limites sont définies comme suit, les coordonnées étant données dans le système de projection UTM, basé sur l'ellipsoïde de Clarke 1880, fuseau 32, ayant pour origine le point M'PORALOKO, avec:

X = 500'000 mètres sur le méridien central 9° 00' 00" EST;

Y = 10'000'000 mètres sur l'équateur

	X	Y		X	Y
A	659,500	9,600,500	W	683,000	9,598,000
B	659,500	9,590,500	X	684,000	9,598,000
C	645,500	9,590,500	Y	684,000	9,597,000
D	645,500	9,546,189	Z	691,000	9,597,000
E	676,500	9,519,916	Z1	691,000	9,596,000
F	676,500	9,550,000	Z2	693,000	9,596,000
G	681,500	9,550,000	Z3	693,000	9,594,000
H	681,500	9,558,500	Z4	694,000	9,594,000
I	688,000	9,558,500	Z5	694,000	9,593,000
J	688,000	9,580,000	Z6	695,000	9,593,000
K	723,600	9,580,000	Z7	695,000	9,592,000
L	690,600	9,614,000	Z8	696,000	9,592,000
M	676,535	9,614,000	Z9	696,000	9,591,000
N	672,000	9,609,429	Z10	697,000	9,591,000
O	672,000	9,608,000	Z11	697,000	9,590,000
P	673,000	9,608,000	Z12	698,000	9,590,000
Q	673,000	9,602,000	Z13	698,000	9,586,000
R	681,000	9,602,000	Z14	688,000	9,586,000
S	681,000	9,601,000	Z15	688,000	9,583,800
T	682,000	9,601,000	Z16	683,000	9,588,000
U	682,000	9,600,000	Z17	665,091	9,602,240
V	683,000	9,600,000	Z18	661,498	9,598,502

La superficie de la Zone Délimitée est donc réputée égale à 3,073.598 km².



ARTICLE 50

ENTREE EN VIGUEUR

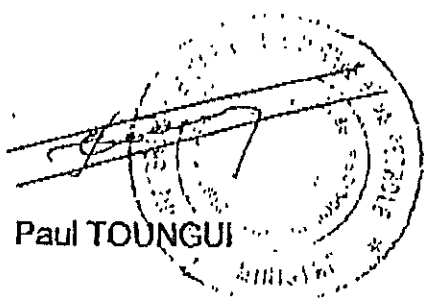
Le Contrat est approuvé par décret. La date de signature du Contrat constitue la Date Effective. En foi de quoi les Parties ont signé le Contrat en dix exemplaires.

Libreville, le 07 Juil. 1995

Pour la République Gabonaise,

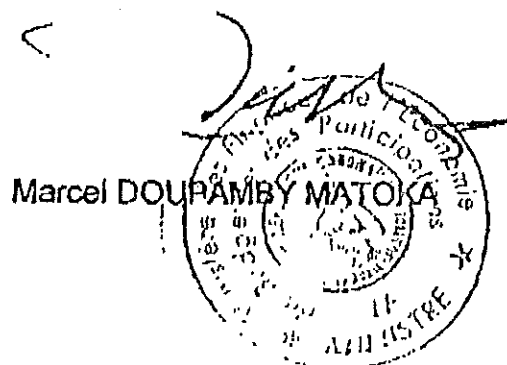
Pour la Société

Le Ministre des Mines, de l'Energie
et du Pétrole


Paul TOUNGUI


Charles W. Alcorn, Jr.

Le Ministre des Finances, du Budget
et des Participations,


Marcel DOUPAMBY MATOKA